子长城西基础设施提升改造项目
“5·28”一般管沟滑塌事故调查报告

2024年5月28日18时10分许，中铁二十五局集团有限公司在子长市城西基础设施提升改造项目地下管线工程（一期）施工现场发生一起电力管沟基槽滑塌事故，造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失180万元。

事故发生后，省委省政府、延安市委市政府和子长市委市政府主要领导分别做出批示指示。省委书记赵一德批示：“要做好善后工作。全力救治伤者。要加强施工管理制度落实力度。”省长赵刚批示：“要全力救治伤者，要追查施工责任。”省委常委、延安市委书记蒿慧杰批示：“近期，安全事故频发，市应急局要查出共性原因，拿出针对性措施，尽最大的努力抑制安全事故”“子长要做好死者善后工作，继续救治伤员，追查施工责任。市应急局派出工作组对子长市安全生产工作进行帮扶”。子长市委书记田兆虎批示，请常委会就赵一德书记批示加强施工管理制度力度进行再研究细化予以落实。同时，延安市安委办下发《事故挂牌督办通知书》，对该起事故查处实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，子长市政府于5月29日批准成立了由市应急管理局牵头的子长城

西基础设施提升改造项目“5·28”一般管沟滑塌事故调查组，市公安局、总工会、住建局、城管执法局、瓦窑堡街道派员参加。事故调查组下设事故技术组、管理组、综合组，邀请市纪委监委派员参加，同时聘请3名专家组成专家组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，子长城西基础设施提升改造项目“5·28”一般管沟滑塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故工程项目基本情况

子长市城西基础设施提升改造工程项目（以下简称城西改造项目）是子长市城市有机更新建设的重要组成部分，分为市政设施工程、雨污分流工程、电力安装工程、地下管线工程等4个标段，重点对安定路（铁路-安兴街）、长兴街（安定路-中山桥）、广安街（万兴街-安兴街）等15条道路，总长度5.68km进行提升改造。改造主要内容有：供水、供热、供暖、排水、燃气等市政管网和电力设施、建筑节能改造，恢复开挖路面、人行道5.68km

以及道路工程，照明、智能交通、道路绿化、河道13km合流涵保温、夜景灯光工程等。项目总投资89350万元，资金来源为申请中央预算内资金、上级补助资金及本级财政配套，预计建设工期为18个月。取得工程项目建议书批复、建设项目用地选址意见函、社会稳定风险评估报告批复、可行性研究报告批复、初步设计批复、建设工程规划许可证、建设项目环境影响登记备案、施工许可证等手续。该项目于2024年4月启动开工建设，计划9月中旬完工。

（二）事故工程标段基本情况

城西改造项目地下管线工程为城西改造项目工程标段之一，主要对安定路（铁路-安兴街）在内的9条路面进行破除及恢复，强弱电飞线入地、路灯改造、行道树栽植、铺装更换等。该工程于2024年4月18日通过延安市公共资源交易中心公开招标，中标承包单位为中铁二十五局集团有限公司，监理单位为兰天项目管理有限公司。该项目于2024年5月21日开始施工建设，事故发生地位于瓦窑堡街道办齐家湾社区安定路和长兴街交叉路口，事故发生时正在进行电力管沟基槽开挖施工。

（三）事故项目相关单位情况

1.子长市城市管理执法局（以下简称市城管执法局）。系城西改造项目建设单位。该单位成立于2018年12月12日，为子长市政府工作部门，正科级建制，加挂市城市管理委员会办公室

牌子，信用代码：11610623MB29620862，主要负责人：姬某平，辖管市城管执法大队、环境卫生管理站、园林绿化站、数字化城管监督指挥中心和液化气站。

2.中铁二十五局集团有限公司（以下简称中铁二十五局）。系城西改造项目地下管线工程施工承包单位。该公司成立于1985年3月12日，单位性质为：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171号金融大夏1520室，统一社会信用代码：91440000190430 49X8，法定代表人：李某松，注册资本：20亿元，经营范围：房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务，桥梁工程、隧道工程、公路路基工程、铁路铺轨架梁工程、城市轨道交通工程专业承包；建筑工程安装；园林绿化工程；承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程的勘察设计、项目管理和相关的技术与管理服务；旅业；餐饮服务；计算机网络安装及设计；信息技术服务；系统内部人员培训（由分公司经营）；物业管理、房地产开发、车辆保管（持有效资质证书或许可批准文件经营）；铁路专用线运输（专项审批项目除外）；机械及配件和汽车零配件、非标准件的制造、加工；生产、销售：预应力混凝土梁，预应力混凝土构件，预制构件；建筑材料实验与检测；机

械修理（不含车辆、压力管道、特种设备）；项目投资；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；场地出租；设备租赁；仓储（不含危险化学品）。持有住房和城乡建设部颁发的建筑业企业资质证书，证书编号：D144038921，有效期至2028年12月11日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级，公路工程施工总承包特级，铁路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包一级，桥梁工程专业承包一级，隧道工程专业承包一级，铁路铺轨架工程专业承包一级；广东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（粤）JZ安许证字[2003]005652，许可范围：建筑施工，有效期至2026年4月7日。

3.延安启航建筑工程有限公司（以下简称延安启航公司）。系城西改造项目地下管线工程劳务分包单位。该公司成立于2019年8月9日，注册地址：延安市宝塔区燕沟姚农家属院对面门面房2号，单位性质为：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91610600MA6YLD0F10，负责人：高某宏，经营范围：建筑工程；市政公用工程；公路工程；石油化工工程；建筑机电安装工程；地基基础工程；环保工程；钢结构工程；消防工程；装饰装修工程；防水防腐保温工程；电子智能化工程；水利水电工程；城市及道路照明工程；建筑幕墙工程（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）；土石方工程；园林绿化；建筑劳务分包。持有延安市行

政审批服务局颁发的建筑业企业资质证书，编号为D361220278，有效期至2025年1月13日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级，机电工程施工总承包三级，市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级，公路工程施工总承包二级，城市及道路照明工程专业承包三级，水利水电施工总承包三级；陕西省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号为（陕）JZ安许证字〔2020〕060080，许可范围：建筑施工，有效期至2026年7月12日。

4.天津市政工程设计研究总院有限公司。系城西改造项目地下管线工程勘察、设计单位。该公司成立于1996年4月9日，单位性质为：有限责任公司，统一社会信用代码：91120101401203300M，法定代表人：赵某伟，注册资金：106973.16万元，公司经营范围：建设工程设计；建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；测绘服务；建设工程质量检测；检验检测服务；特种设备设计；人防工程设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；工程造价咨询业务；出版物印刷；出版物出版。持有工程勘察综合资质甲级，证书编号B112002462-6/1，有效期截至2025年6月5日，可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）；

工程设计综合资质甲级，证书编号 A112002462-10/1，有效期截至 2025 年 12 月 30 日，可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

5.兰天项目管理有限公司（以下简称兰天公司）。系城西改造项目地下管线工程监理单位。该公司成立于 2013 年 8 月 20 日，注册地址：西安市碑林区红缨路 9 号豪盛大夏 A 座 10604 室，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91610000074529281B，公司法人：李某刚，注册资金：5000 万，经营范围为：工程造价咨询业务；政府采购代理服务；工程管理服务；单建式人防工程监理；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；土石方工程施工；金属门窗工程施工；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；公路水运工程试验检测服务；规划设计管理；专业设计服务；招投标代理服务。建设工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程监理；建设工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程施工。持有工程监理综合资质，证书编号：E161011010-8/1，有效期至 2028 年 1 月 18 日，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，开展相

应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（四）项目合同协议签订情况

2024 年 4 月 28 日，市城管执法局与中铁二十五局签订《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），将城西改造项目地下管线工程施工发包给中铁二十五局。

2024 年 4 月 28 日，市城管执法局与兰天公司签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），将城西改造项目地下管线工程监理委托给兰天公司。

2024 年 5 月 12 日，中铁二十五局与延安启航公司签订《建设工程施工劳务分包合同》（CR25XB-SZ-ZCGZ1Q-2024-000001），将城西改造项目地下管线工程中的电力土建和安装工程发包给延安启航公司。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 28 日 6 时许，延安启航公司工人吃完早饭到城西改造项目地下管线工程施工现场，由中铁二十五局城西改造项目项目部安质部部长杨某飞对工人召开班前会后，延安启航公司 38 名工人进入施工现场。

9 时许，延安启航公司安全管理人员魏某在施工现场修理降尘喷淋设备，修好降尘喷淋设备后对施工现场安全检查。

14 时，工人进入施工现场开始开挖作业；事故发生当时，

中铁二十五局子长城西基础设施提升改造工程项目部无人在场。

18 时 10 分许，延安启航公司班组长何某军在城西改造项目地下管线工程施工现场东侧，看见后侧正在施工的工人聚集，跑过去发现施工现场水泥预制板、石块塌方，工人被埋，立即拨打 120 电话，组织在场工人进行施救，随即给秦某某打电话，电话没有接通，何某军就挂掉电话。因为救援难度大，何某军于 18 时 11 分许拨打 119，3 分钟后救出 1 名女工人。同时，延安启航公司工人勒某财在距离事故现场 30m 处使用铁锹进行开挖作业，听见“呼”的一声，走过去发现塌方，因用铁锹会伤人，与其他工人用手挖土救人。

18 时 16 分许，延安启航公司项目主要负责人（协调员）秦某某和安全管理人员魏某正在秀延街巡视围挡，秦某某看见何某军的未接电话后，给何某军回电，何某军告诉秦某某施工现场发生了事故，让何某军尽快进行施救。

18 时 20 分许，120 急救车辆及救护医务人员到达事故现场开展救治，秦某某、魏某也到达了施工现场参与施救。

18 时 28 分许，119 消防救援车辆及救援人员、另外 1 辆 120 急救车辆赶到事故现场，清退施工现场所有工人，设置警戒带，进行现场救援。

18 时 30 分许，魏某通过电话告知杨某飞施工现场发生事故后，驱散周围群众。杨某飞接到电话后，与中铁二十五局城西改

造项目工程部部长曹某、工程部部员王某启停止讨论项目技术问题赶赴事故现场。

18 时 41 分许，中铁二十五局城西改造项目项目部书记张某新接到杨肖飞电话报告到达现场。

19 时 10 分，被困 4 名工人被全部救出。

19 时 16 许，中铁二十五局城西改造项目项目部经理马某源从项目部到宿舍的路上，接到杨某飞电话，告知施工现场发生事故，马某源赶赴现场，事故救援已结束，要求保护事故现场立即停工。

19: 30 分许，受伤 4 人分别转往延安市医院救治，其中杨彩梅、薛雪梅分别于 22: 30 分许、23: 40 分许经抢救无效死亡。截止 2024 年 7 月 10 日，1 名伤者已出院，另 1 名伤者进行康复治疗。

（二）事故应急处置情况

1.事故现场应急处置情况。事故发生后，市委副书记高晓斌、常务副市长李茂胜、副市长任碧辉和市委办、政府办、公安局、应急管理局、城管执法局、住建局、卫健局、消防救援大队、瓦窑堡街道等单位负责人第一时间赶赴现场组织指挥应急救援和现场处置工作。子长市委、市政府主要领导立即作出批示，要求成立工作组迅速开展调查处理，妥善做好善后工作。网信部门启动“3+N”舆情处置预案，安排专人 7×24 小时实时监测网上舆

情，积极管控处置网络信息，有效引导媒体采访。市政府安排专人积极做好伤亡人员家属安抚等工作，积极妥善处理善后事宜。

2.事故应急处置评估。事故发生后，市委、市政府及相关单位高度重视事故处置工作，应急响应迅速，成立事故处置领导小组。事发后现场人员能及时拨打医疗、消防救援电话，全力对受害人员进行抢救。市委办、市政府办和公安局、应急管理局、城管执法局、住建局、卫健局、消防救援大队、瓦窑堡街道等单位迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，舆情整体平稳，善后处理到位。

（三）死者基本情况

杨某梅，女，63岁，榆林市子洲县裴家湾镇王家过洞村民，《医学死亡医学证明（推断）书》显示死亡原因为由于塌方坠落土块和其他物质引起对呼吸的威胁。

薛某梅，女，48岁，榆林市子洲县何家集镇高家塔村民，《医学死亡医学证明（推断）书》显示死亡原因为开放性颅脑损伤。

（四）事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721—1986)等标准和统计规定，核定本次事故直接经济损失为180万元（不包括事故罚款）。

三、现场勘查及事故原因分析

（一）现场勘查情况

2024年6月1日，事故调查组邀请3名专家采取查阅资料、现场询问等方式对事故现场进行技术勘查。勘查情况如下。

1.事故现场地点。位于子长市瓦窑堡街道办齐家湾社区安定路和长兴街交叉路口城西改造项目地下管线工程K0+495-K0+510段。

2.现场电力管沟现状。坍塌电力管沟基槽呈东西方向布设。实测塌方段沟槽长15m、宽1.25m、深1.65m。基槽内，现场除掉落的国防光缆沟槽材料包括普通黏土砖、残缺断裂预制混凝土盖板，还有倒塌挡土墙散落的石块，石块呈规则30cm×40cm长方体形状，表面干净，未见明显砂浆材料粘结痕迹。检查整个塌方段基槽，未见坑壁有板撑材料支护痕迹，与天津市政工程设计研究总院有限公司出具的基坑开挖回填设计图要求“3倍基坑范围内有地下管线和建构筑物路段，沟槽开挖深度H＜2m,可采用直槽开挖，撑板支撑”不符。

3.现场国防光缆现状。塌方电力管沟基坑北侧边紧靠一道地下国防光缆。国防光缆沟槽呈矩形结构形式：沟顶防护盖板为230cm×60cm×12cm预制混凝土多孔板，管沟两侧为砖砌边墙。在塌方基槽范围内的矩形国防光缆沟槽遭到不同程度的坍塌破坏，残留光缆线散落基坑内。事故现场未发现基坑开挖期间，对国防光缆采取保护措施的残留物痕迹，不符合国务院、中央军委《关于保护通信线路的规定》第七条第二项“不准在埋有地下电

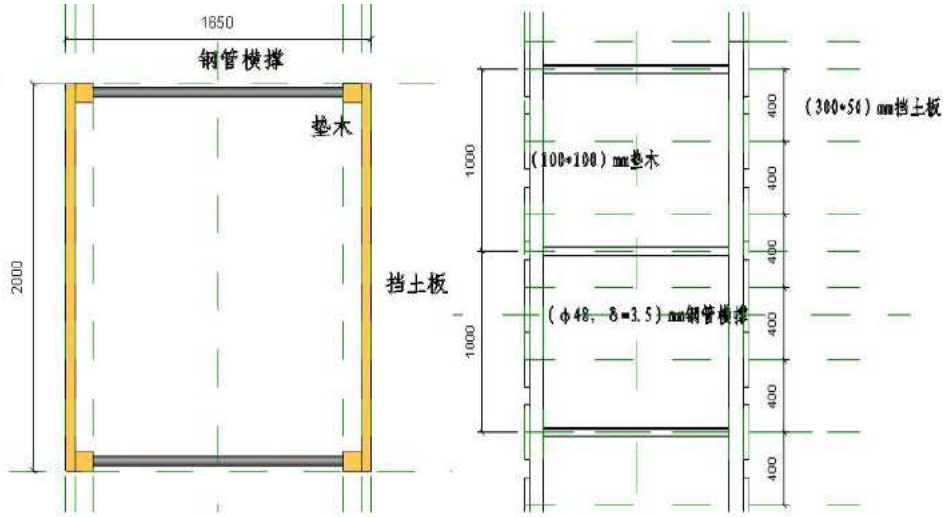
缆的地面上进行钻探、堆放笨重物品、垃圾、矿渣或倾倒含有酸、碱、盐的液体。在埋有地下电缆的地面上开沟、挖渠，应与通信部门协商解决。”和第八条第一款“第八条 在通信线路沿线附近建筑施工、筑路、兴修水利、农田建设、植树造林、砍伐树竹、运输超高超大物件、架设线路、敷设管道和进行水下作业等，如有可能危及通信线路安全，应事先取得通信部门同意，并采取技术防范措施以后方可动工。”之规定。

4.现场废弃挡土墙现状。在国防光缆管沟正下方，管沟基坑北侧边有一道废弃挡土墙。挡土墙沿基槽北侧边连续东西方向设置，墙身材料为块石堆砌，未见明显砂浆粘结痕迹。实测墙宽25cm，墙身高度90cm，挡墙未见基础，且墙身底部土层已被掏空，与电力管沟基底有73cm高差。事故现场，挡墙北侧坑壁为粉质黄土，残留竖向节理面残留痕迹。

5.周边水环境现状。在电力管沟顶北侧地面2m处设置了一道高3.5m的施工围挡，将北侧居民楼房与建筑建筑基坑隔离。事故现场基坑北侧地面未发现任何挡（防）水或捡漏防水措施，毗邻建筑屋面汇聚雨水和居民生产、生活的废水可直接沿建筑散水坡面向基坑北侧地面无组织下渗和流入基坑内，与《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）第7.3.1.2条“开挖前宜先完成基坑周边防排水设施的施工。”之规定不符。

6.施工条件核查情况

（1）基坑现状残留显示现场实际开挖支护施工与施工方案描述的坑壁支护不符。承包单位中铁二十五局于2024年5月7日编制《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》，对沟槽开挖要求为：当沟深小于2m时，可采用直槽开挖，板撑支撑，但现场未按照设计文件和专项施工方案施工，已成型沟槽坑壁现场未发现有板撑支护痕迹。



施工方案关于沟槽开挖的支撑措施

（2）作业安全监护不到位。4名工人在作业前，已接受班前讲话，讲话中对作业范围、安全防护要求、危险告知及逃生避险等进行了交底，但承包单位未对国防光缆重要地下管线开挖施工派人进行安全监督。

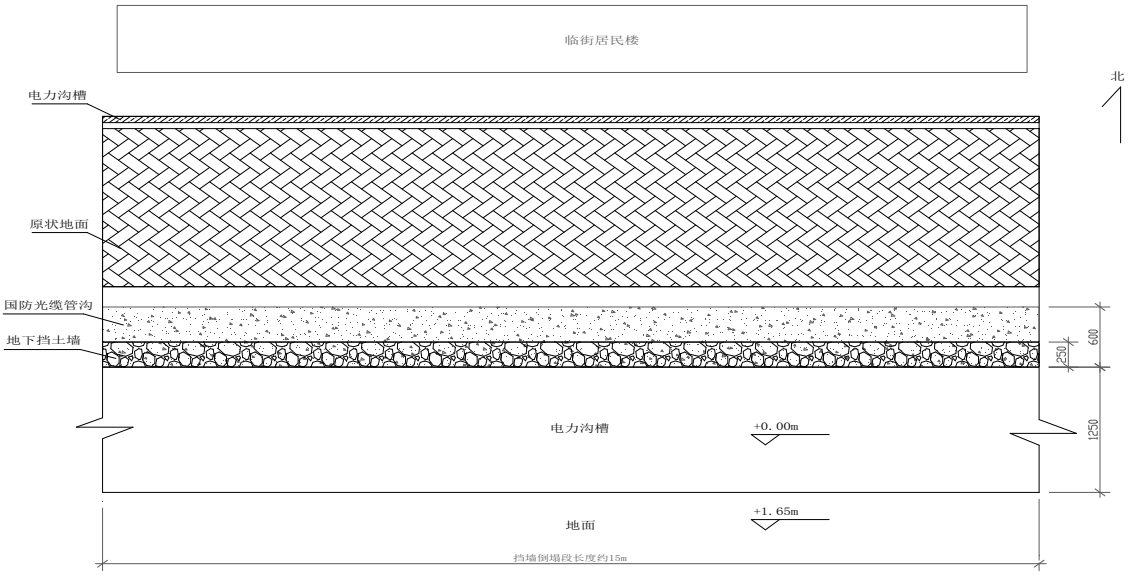
（3）监测措施有关情况。根据设计图纸要求，沟槽开挖期间应进行地下管线和地面沉降、位移监测工作，现场核查未布设监测点及采取监测措施。

（4）作业环境核查。5月25日雨水天气，6小时降雨量5.5mm，降水增加地面水下渗量，加速导致废弃挡土墙在5月28日施工过程中突然意外倒塌。

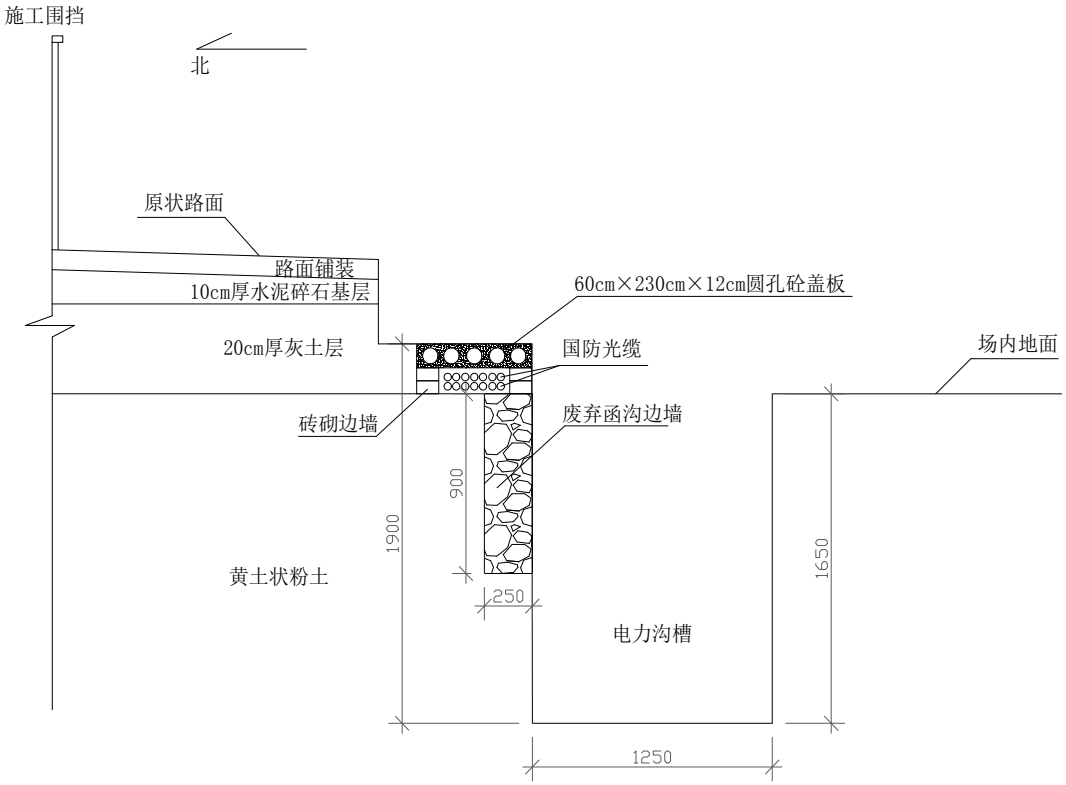


挡土墙体侧壁土体潮湿现状

7.事故现场绘图及照片



塌方电力管沟平面示意图



塌方电力管沟实测断面图



事发沟槽现场情况



国防光缆管沟盖板情况



事发沟槽现场情况

（二）直接原因

1.施工单位对管沟基坑地基为黄土地层具有轻微湿陷性不良地质认识不足，在未采取阻隔地表水下渗、浸湿的防护措施的情况下，利用人工开挖沟槽作业方式对电力管沟强行开挖，开挖前后对基坑未采取板撑等支护措施，是导致本基坑挡土墙倾倒的直接原因之一。

2.施工单位对开挖出的地下国防光缆下方的块石挡墙未及时采取有力的支护措施，持续进行野蛮开挖直至清底工序，造成挡墙基础长时间悬空下坠；对地下挡墙南立面土方、基坑一起挖除后，挡墙南立面长时间处于凌空状态，挡墙北立面土层出现竖向节理面，综合形成挡墙基础下沉、墙体向基坑南侧位移、变形，挡墙在重力和水平倾斜力的综合作用下发生瞬间倾覆倒塌，是导致本次事故的直接原因之二。

（三）间接原因

1.事故项目相关单位

（1）市城管执法局。作为城西改造项目地下管线工程建设单位，对建设工程施工安全负全面管理责任[1]。存在的主要问题如下：

---

[1] **《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第六条 建设、勘察、设计、施工、工程监理、施工图审查、工程质量检测等与建设工程质量和安全生产有关的单位，应当建立健全建设工程质量和安全生产管理制度，依法对建设工程质量和安全生产负责。**

《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第十八条 建设单位应当提供符合安全条件的施工场地，协调解决施工现场各施工单位及毗邻区域内影响施工安全的问题。

首要责任落实不到位[2]，电力管沟基槽开挖位置平移后未进行变更审批，对监理单位未严格审查项目开工条件、履行工作职责不到位等情况失察失管；对承包单位、劳务分包单位承揽的项目没有认真履行安全监管职责，未督促承包单位、劳务分包单位落实安全生产责任制和相关施工管理规定，对发包项目的现场管理和安全检查流于形式，未采取有效措施督促承包单位、劳务分包单位落实基坑支护、阻隔地表水下渗侵湿、国防光缆保护等安全防范措施，没有及时采取停止施工、撤出人员等措施制止纠正危险作业。

（2）中铁二十五局。作为城西改造项目地下管线工程施工单位（承包单位），对其承包的施工现场的安全生产负总责[3]。存在的主要问题如下:

①未按规定组织施工。城西改造项目地下管线工程施工组织

---

[2]《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》(国办函〔2019〕92号）二、强化各方责任 （一）突出建设单位首要责任。建设单位应加强对工程建设全过程的质量管理，严格履行法定程序和质量责任，不得违法违规发包工程。建设单位应切实落实项目法人责任制，保证合理工期和造价。建立工程质量信息公示制度，建设单位应主动公开工程竣工验收等信息，接受社会监督。

《住房和城乡建设部关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》(建质规〔2020〕9号） 二、准确把握落实建设单位工程质量首要责任内涵要求 建设单位是工程质量第一责任人，依法对工程质量承担全面责任。对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失，建设单位依法承担赔偿责任，有其他责任人的，可以向其他责任人追偿。建设单位要严格落实项目法人责任制，依法开工建设，全面履行管理职责，确保工程质量符合国家法律法规、工程建设强制性标准和合同约定。

[3]《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》第二十九条 建设工程总承包单位对承包的建设工程质量和安全生产负责；总承包单位将专业工程分包给其他单位的，分包单位按照合同约定对其分包工程的质量和安全生产向总承包单位负责。

《建设工程安全生产管理条例》第二十四条 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。

总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

设计、施工方案、质量安全管理体系，劳务分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、人员资质证件等报审资料及《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》未经监理单位审查和同意[4]，监理单位未下发开工令的情况下[5]组织施工作业[6]。

②对劳务分包审核把关不严。对劳务分包单位资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格审查不到位，对劳务分包单位存在的《建设工程施工劳务分包合同》中有关人员与实际从事具体业务的人员不符，项目主要负责人秦某某、安全管理人员魏某未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核合格证上岗，未依法强制投保安全生产责任险等问题失查，在劳务分包单位不具备条件的情况下，依然准入其从事项目现场施工作业[7]。

---

[4]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011） 2 施工组织设计及专项施工方案 1）工程项目部在施工前应编制施工组织设计，施工组织设计应针对工程特点、施工工艺制定安全技术措施；2）危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算；3）超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证；4）施工组织设计、安全专项施工方案，应由有关部门审核，施工单位技术负责人、监理单位项目总监批准；5）工程项目部应按施工组织设计、专项施工方案组织实施。

[5]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.8 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：1 设计交底和图纸会审已完成。2 施工组织设计已由总监理工程师签认。3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，重要工程材料已落实。4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

[6]《建筑工程施工许可管理办法》第三条 本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

任何单位和个人不得将应当申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

《建设工程质量管理条例》第十三条 建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

[7]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.1.4 安全管理一般项目的检查评定应符合下列规定：1 分包单位安全管理 1）总包单位应对承揽分包工程的分包单位进行资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格的审查；2）当总包单位与分包单位签订分包合同时，应签订安全生产协议书，明确双方的安全责任；3）分包单位应按规定

③现场管控措施不到位。事故发生当时，未安排专职技术人员和安全管理人员对施工现场基坑开挖、清底等工序作业活动进行全过程监督管理和技术指导[8]。组织施工过程中开挖出给水管道后，对作出的电力管沟基槽开挖位置平移的决定没有履行书面变更审批手续[9]，关于国防光缆支护专项施工方案未经产权单位审批，未探明国防光缆下方有废弃块石挡墙原始环境的情况下[10]，没有督促劳务分包单位对国防光缆采取技术防范和防护措施[11]，未按照设计勘察单位出具的设计文件和《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》要求采取基坑开挖支护

建立安全机构，配备专职安全员。2 持证上岗　1）从事建筑施工的项目经理、专职安全员和特种作业人员，必须经行业主管部门培训考核合格，取得相应资格证书，方可上岗作业；2）项目经理、专职安全员和特种作业人员应持证上岗。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[9]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：1 施工方案 1）基坑工程施工应编制专项施工方案，开挖深度超过 3m 或虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案；2）专项施工方案应按规定进行审核、审批；3）开挖深度超过 5m 的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过 5m 但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应组织专家进行论证；4）当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案应重新进行审核、审批。

[10]国务院、中央军委《关于保护通信线路的规定》（国发〔1982〕28 号）第七条 各单位和人民群众都不得损坏通信线路设备或有危害通信安全的行为。（5）不准在地下电缆两侧各一米范围内建屋搭棚，不准在各三米的范围内挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起电缆腐蚀的建筑。在市区外电缆两侧各二米、在市区内电缆两侧各零点七五米的范围内，不准植树、种竹。

[11] 国务院、中央军委《关于保护通信线路的规定》（国发〔1982〕28 号）第七条 各单位和人民群众都不得损坏通信线路设备或有危害通信安全的行为。(2)不准在埋有地下电缆的地面上进行钻探、堆放笨重物品、垃圾、矿渣或倾倒含有酸、碱、盐的液体。在埋有地下电缆的地面上开沟、挖渠，应与通信部门协商解决。

国务院、中央军委《关于保护通信线路的规定》（国发〔1982〕28 号）第八条　在通信线路沿线附近建筑施工、筑路、兴修水利、农田建设、植树造林、砍伐树竹、运输超高超大物件、架设线路、敷设管道和进行水下作业等，如有可能危及通信线路安全，应事先取得通信部门同意，并采取技术防范措施以后方可动工。

对危及通信线路安全的树枝，通信部门应会商有关部门无偿剪除。对已影响通信线路而未修剪的树竹，通信部门可以修剪。

《建设工程施工现场管理规定》第十七条 施工单位进行地下工程或者基础工程施工时，发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后，方可继续施工。

《陕西省建设工程质量管理条例》第三十一条 施工单位项目负责人在建设工程施工前，对工程质量和安全施工的有关技术要求和重大危险源，应当向施工作业人员作出详细说明。

对建设工程项目重大危险源，施工单位应当在相应部位设立警示标志。

建设工程施工可能对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等造成损害的，施工单位应当采取专项防护措施。

措施[12]，任由劳务分包单位违规进行国防光缆地段电力管沟人工开挖直至清底工序，未及时对挡墙采取支护措施[13]，最终导致挡墙倒塌。对基坑北侧汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑，在围栏旁只采取设置沙袋的防范措施，未督促采取有效的阻隔地表水下渗、侵湿防护措施[14]，致使施工作业条件恶化，仍然组织开展人工开挖作业。对现场作业环境发生变化后，未及时进行安全风险辨识评估，变更施工方案，落实事故防范措施[15]，且没有针对工程施工过程中可能影响基坑工程安全的不利因素

[12]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：2 基坑支护 1）人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施；2）地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合规范要求；3）基坑支护结构应符合设计要求；4）基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：4 基坑开挖 1）基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖；2）基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖；3）基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；4）当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求： 1 保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用； 2 保证主体地下结构的施工空间。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）3.1.3 基坑支护设计时，应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素，按表 3.1.3 采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第三十条 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。

施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。

[14]《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）第 7.3.1.2 条 开挖前宜先完成基坑周边防排水设施的施工。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）8.1.6 基坑开挖和支护结构使用期内，应按下列要求对基坑进行维护：1 雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施；排水沟、集水井应采取防渗措施；2 基坑周边地面宜作硬化或防渗处理；3 基坑周边的施工用水应有排放系统，不得渗入土体内；4 当坑体渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、截断水源；5 开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工；6 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填。

[15]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：1 施工方案 1）基坑工程施工应编制专项施工方案，开挖深度超过 3m 或虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程，应单独编制专项施工方案；2）专项施工方案应按规定进行审核、审批；3）开挖深度超过 5m 的基坑土方开挖、支护、降水工程或开挖深度虽未超过 5m 但地质条件、周围环境复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案，应组织专家进行论证；4）当基坑周边环境或施工条件发生变化时，专项施工方案应重新进行审核、审批。

制定应急预案[16]。

④企业主体责任落实不到位。安全生产责任制不健全，缺少重点岗位工程部部长的安全生产工作职责[17]。5月13日组织项目部、劳务分包单位开展的入场安全生产教育培训活动，参培人员签到册多人被一人代签，项目部多人培训考核试卷由一人作答，对劳务分包单位人员培训考核缺失，未记录培训讲课人员、培训学时、考核结果和培训结果评估情况。提交的5月19日组织开展的编号是JSJD-3-001-01、JSJD-3-001-02、JSJD-3-001-03技术交底记录资料，签到表均为5月13日开展的安全生产教育培训活动中的签到表[18]。与项目部副经理赵某瑜调查询问，该人员于5月29日首次到达项目部，对其担任项目部副经理一事不知晓，之前未参与项目部任何工作包括项目部会议，但提供的5月19日召开的《中铁二十五局集团有限公司子长市城西基础设施提升改造工程（地下管线工程）一期项目经理部会议纪要》显示，赵子瑜参加会议，《会议签到表》中有赵某瑜签字的字迹。

⑤隐患排查治理不到位。对监理单位在监理例会、监理通知

---

[16]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.4 基坑工程一般项目的检查评定应符合下列规定：4 应急预案1）基坑工程应按规范要求结合工程施工过程中可能出现的支护变形、漏水等影响基坑工程安全的不利因素制定应急预案；2）应急组织机构应健全，应急的物资、材料、工具、机具 等品种、规格、数量应满足应急的需要，并应符合应急预案的要求。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

单、巡视记录中提出的问题隐患和工作建议，事故发生当日15时14分微信工作群中发出的“电力排管道基槽出现裂缝”的问题隐患只回复“收到”，未及时采取停止施工、撤出人员等有效措施消除事故隐患，仍然组织施工，直至事故发生。提供的5月21日至5月27日对施工现场检查资料显示，“基坑未进行防护”“开挖电力排管沟槽存在安全隐患”等问题隐患均采取限期整改和停止施工等措施，且都进行复查验收通过，但劳务分包单位实际一直进行施工，问题隐患整改督促不到位[19]。

（3）延安启航公司。系城西改造项目地下管线工程劳务分包单位。存在的主要问题如下:

①公司主要负责人、项目负责人、安全管理人员无证上岗。公司主要负责人高某宏、项目主要负责人秦某某、安全管理人员魏某未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核合格证,且与承包单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》中“乙方进场主要技术人员表”中技术负责王某、土建施工员段某瑞、材料员崔某明、施工员田某某等人与实际从事具体业务的人员不符[20]。

---

[19]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单

②未按规定施工。基坑开挖施工过程中，对汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑未落实有效的阻隔地表水下渗、侵湿防护措施[21]，依然采用人工开挖沟槽的作业方式，强行开挖电力管沟[22]，开挖前后，始终未按照设计文件和《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》规定对基坑进行支护[23]。对开挖发现的国防光缆未采取保护措施，国防光缆下

位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。注册安全工程师按专业分类管理，具体办法由国务院人力资源和社会保障部门、国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。

[21]《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB50025-2018）第 7.3.1.2 条 开挖前宜先完成基坑周边防排水设施的施工。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）8.1.6 基坑开挖和支护结构使用期内，应按下列要求对基坑进行维护：1 雨期施工时，应在坑顶、坑底采取有效的截排水措施；排水沟、集水井应采取防渗措施；2 基坑周边地面宜作硬化或防渗处理；3 基坑周边的施工用水应有排放系统，不得渗入土体内；4 当坑体渗水、积水或有渗流时，应及时进行疏导、排泄、截断水源；5 开挖至坑底后，应及时进行混凝土垫层和主体地下结构施工；6 主体地下结构施工时，结构外墙与基坑侧壁之间应及时回填。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[22]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）8.1.3 当基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方。

[23]《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：2 基坑支护 1）人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大并存在边坡塌方危险时，应采取支护措施；2）地质条件良好、土质均匀且无地下水的自然放坡的坡率应符合规范要求；3）基坑支护结构应符合设计要求；4）基坑支护结构水平位移应在设计允许范围内。

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）3.11.3 基坑工程保证项目的检查评定应符合下列规定：4 基坑开挖 1）基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方，严禁提前开挖和超挖；2）基坑开挖应按设计和施工方案的要求，分层、分段、均衡开挖；3）基坑开挖应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土土层；4）当采用机械在软土场地作业时，应采取铺设渣土或砂石等硬化措施。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求： 1 保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和正常使用； 2 保证主体地下结构的施工空间。

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）3.1.3 基坑支护设计时，应综合考虑基坑周边环境和地质条件的复杂程度、基坑深度等因素，按表 3.1.3 采用支护结构的安全等级。对同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

方的块石挡墙未及时采取有力的支护措施，持续进行野蛮开挖至清底工序，挡墙基础、两侧面长时间处于悬空状态，挡墙在未支护的情况下，没有及时停止危险作业活动[24]。

③未落实安全生产主体责任。该公司主要负责人未履行安全生产法定职责，不清楚项目人员组成、用工来源、施工现场劳动组织、安全生产教育培训、施工作业状况、隐患排查治理、安全风险管控等有关情况[25]。项目部未建立健全安全生产规章制度和操作规程，建立的全员安全生产责任制与实际不符[26]。未开展项目部内部隐患排查治理，对承包单位下发的整改通知单中“基坑未进行防护”“开挖电力排管沟槽存在安全隐患”等问题隐患，未采取限期整改和停止施工等有效措施及时纠正制止危险作业

---

[24]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）8.1.7 支护结构或基坑周边环境出现本规程第 8.2.23 条规定的报警情况或其他险情时，应立即停止开挖，并应根据危险产生的原因和可能进一步发展的破坏形式，采取控制或加固措施。危险消除后，方可继续开挖。必要时，应对危险部位采取基坑回填、地面卸土、临时支撑等应急措施。当危险由地下水管道渗漏、坑体渗水造成时，尚应及时采取截断渗漏水水源、疏排渗水等措施。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

行为，消除事故隐患[27]。安全生产培训教育不到位，未组织开展安全风险辨识、评估和事故防范应急措施方面的培训教育，导致工人没有掌握必要的安全知识以及岗位操作规程，对作业过程中存在的危险性认识不足[28]。

（4）兰天公司。作为城西改造项目地下管线工程监理单位。存在的主要问题如下:

①未严格审查项目开工条件。《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》未经审查同意[29]，允许项目开工

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[28]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[29]《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。5.5.3 项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案。符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专

[30]。对承包单位截至2024年6月3日[31]未提交施工组织设计、施工方案、质量安全管理体系及劳务分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、人员资质证件等报审资料督促不到位，对劳务分包单位存在的劳务分包合同中有关人员与实际从事相关业务的人员不符，项目主要负责人秦某某、安全管理人员魏某未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核证件上岗等问题失查[32]。

②未认真履行现场监理工作职责。《监理通知单》发出后，没有按照规定督促承包单位、劳务分包单位上报隐患整改情况，没有验收结果记录，对下发的监理通知书、巡查记录执行情况跟踪问效不到位[33]。对施工现场存在的承包单位、劳务分包单位未

项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。

专项施工方案审查应包括下列基本内容：1 编审程序应符合相关规定；2 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

[30]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.8 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审核意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：1 设计交底和图纸会审已完成。2 施工组织设计已由总监理工程师签认。3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，重要工程材料已落实。4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

[31] 2024年6月3日为监理单位向事故调查组提供举证资料的时间。

[32]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.2 监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.6 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。施工组织设计审查应包括下列基本内容：1 编审程序应符合相关规定。2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。3 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。5 施工总平面布置应科学合理。

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.10 分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。分包单位资格审核应包括下列基本内容：1 营业执照、企业资质等级证书。2 安全生产许可文件。3 类似工程业绩。4 专职管理人员和特种作业人员的资格。

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

[33]《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施

按照规定进行基坑板撑支护，未采取有效的阻隔地表水下渗、侵湿防护措施，对开挖出的块石挡墙未采取有效支护措施等问题失察，未及时督促消除施工现场存在的事故隐患。事故发生当日，对发现的“安定路 K0+489-K0+630 段电力管沟施工过程中沟槽未安全支护”问题隐患，在施工现场只口头要求承包单位、劳务分包单位进行安全支护并撤出沟槽中作业人员；对建设单位发现的“电力排管道基槽出现裂缝”问题隐患，监理人员只采取微信群通知的方式要求承包单位、劳务分包单位整改，未采取停止施工的措施督促承包单位、劳务分包单位落实事故防范措施[34]。对电力管沟基槽开挖位置向北平移且紧靠国防光缆的决定没有书面变更审批手续[35]、关于国防光缆支护专项施工方案未经产权单位审批同意等情况，未采取有效措施予以监督制止[36]。

工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[34]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.2.12 项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4 特种作业人员是否持证上岗。

《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.5.6 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

[35]《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.6 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按已批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。施工组织设计审查应包括下列基本内容：1 编审程序应符合相关规定。2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。3 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。5 施工总平面布置应科学合理。

[36]《建设工程安全生产管理条例》第十四条　工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要

③主体责任落实不到位。《陕西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标中标通知书》（子招监 2024 第 04-04 号）中总监理工程师为卫某明，专业监理工程师杨某、贡某平、邱某星，监理员李某、雷某丽、张某科；工程项目实际从事监理工作有总监理工程师卫某明，总监理工程师代表黄某，专业监理工程师赵某某、陈某。安全生产责任制不健全，未按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的规定建立监理人员岗位安全生产责任制，且制定的安全生产责任制中项目总监理工程师代表的安全生产责任制缺失。

2.有关监管单位

（1）子长市建设工程质量安全监督站。作为全市建设工程质量安全的监督管理机构，对建设单位、监理单位、施工单位等各方安全监督检查不到位，未能有效督促建设单位、监理单位、施工单位等各方落实主体责任，未能发现和纠正工程项目存在的违法违规行为。

（2）瓦窑堡街道办事处。瓦窑堡街道办事处作为子长市政府派出负责该区域行政管理工作的机构，落实安全生产属地监管责任不到位，组织开展安全生产检查、隐患排查治理工作不深入，未能及时发现工程项目存在的违法违规行为。

求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

四、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）对有关责任人员的处理建议

1.建议给予企业行政处罚的人员（13人）

①何某军。男，49岁，中共党员，延安启航公司城西改造项目地下管线工程项目部施工现场项目部班组长。履行安全生产管理工作职责不力，对现场施工存在的安全风险重视不足，没有落实施工现场事故隐患治理和安全风险管控措施，对承包单位提出的“基坑未进行防护”“开挖电力排管沟槽存在安全隐患”等问题隐患未采取限期整改、停止施工措施予以整改落实；施工现场管理不力，对汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑未落实有效的阻隔防护措施，在电力管沟基槽内基坑没有采取支护措施，对开挖发现的国防光缆未采取保护措施的情况下，指挥工人进行人工开挖作业，且没有对挡墙落实支护措施，没有停止危险作业活动。对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[37]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[38]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20%至

[37]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[38]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

30%的罚款。

②秦某某。男，35岁，中共党员，延安启航建筑公司城西改造项目地下管线工程项目部主要负责人。该项目部负责人未取得建筑工程安全生产知识和管理能力培训考核合格证，且使用未取得建筑工程安全生产知识和管理能力培训考核合格证的安全管理人员，从事项目管理工作。作为项目部主要负责人，未履行安全生产法定职责，未建立健全项目部安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；组织实施安全生产培训教育不到位，造成工人对作业过程中存在的危险性认识不足，盲目蛮干，未能停止作业撤离作业现场；未组织开展项目部内部隐患排查治理，对承包单位提出的“基坑未进行防护”“开挖电力排管沟槽存在安全隐患”等问题隐患没有督促施工队伍落实停工、限期整改等措施，消除事故隐患；对汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑未落实有效的阻隔防护措施，电力管沟基槽内基坑没有采取支护措施，国防光缆未采取保护措施，挡墙没有采取支护措施等情况失管，没有及时制止危险作业行为。对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[39]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[40]规定，建议应急管理部门

[39]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[40]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故

对其处2023年收入40%的罚款。

③高某宏。男，44岁，中共党员，延安启航公司法人。该人员未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核合格证。不清楚公司下设的项目人员组成、用工来源、施工现场劳动组织、安全生产教育培训、施工作业状况、隐患排查治理、安全风险管控等有关情况，疏于对工程建设项目的管理，对事故发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[41]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[42]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入40%的罚款。

④王某启。男，27岁，中共党员，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部工程部部员。项目部安全生产责任制规定该人员有施工现场安全技术交底职责，但该人员实际未履行对劳务分包单位人员安全技术交底。对事故发生当日15时14分监理人员在微信工作群中发出的“电力排管道基槽出现裂缝”的问

发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

[41]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[42]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

题隐患只回复“收到”，未及时督促劳务分包单位采取停止施工、撤出人员等有效措施；对现场检查发现的事故隐患，特别是对施工过程中存在的汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑未落实有效的阻隔防护措施，电力管沟基槽内基坑没有采取支护措施，国防光缆未采取保护措施，挡墙没有采取支护措施等情况，未督促劳务分包单位采取有效措施消除事故隐患，没有及时制止和纠正劳务分包单位危险作业行为。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[43]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[44]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20%至30%的罚款。

⑤曹某。男，30岁，群众，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部工程部部长。事故发生当时，未安排专职技术人员对施工现场基坑开挖、清底等工序作业活动进行全过程监督管理和技术指导[45]。制定的《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》虽经专家论证，但未经监理单位、建设

[43]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[44]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[46]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

单位审查审批同意，没有跟踪落实专项施工方案审查审批情况。开挖出给水管道后，对作出的电力管沟基槽开挖位置平移的决定没有及时履行书面变更审批手续，且未经设计勘察单位、监理单位、建设单位等参建方签字。对施工现场监督管理严重缺失，国防光缆支护专项施工方案未经产权单位审批，没有督促劳务分包单位和工程部部员落实国防光缆技术防范、防护措施，基坑开挖支护措施，对下渗和流入基坑的雨水、居民用水、生活废水的阻隔防护和国防光缆下方块石挡墙支护措施，未能及时评估辨识作业现场存在的滑塌风险，未针对可能影响基坑工程安全的不利因素落实事故防范措施。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[46]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[47]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20％至30%的罚款。

⑥杨某飞。男，35岁，群众，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部安质部部长。事故发生当时，未督促专职安全管理人员和技术人员对施工现场基坑开挖、清底等工序作业活

[46]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[47]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30％至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40％至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50％的罚款。

动进行全过程监督管理和技术指导。对事故发生当日15时14分监理人员在微信工作群中发出的“电力排管道基槽出现裂缝”的问题隐患，未及时督促项目部工程部和劳务分包单位采取停止施工、撤出人员等有效措施消除事故隐患。对工程项目存在专项施工方案未经审查审批、劳务分包单位有关人员不具备资格条件和危险作业等严重问题失察失管。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[48]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[49]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20％至30%的罚款。

⑦颜某宜。女，43岁，群众，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部计划合同部部长。对劳务分包单位存在的《建设工程施工劳务分包合同》中有关人员与实际从事具体业务的人员不符的问题没有及时进行变更，对劳务分包单位项目主要负责人秦斌斌、安全管理人员魏涛未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核合格证上岗，未依法强制投保安全生产责任险等问题失查。对事故发生负有重要责任，依据《中

[48]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[49]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20％至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30％至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40％至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50％的罚款。

华人民共和国安全生产法》第九十六条[50]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[51]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20%至30%的罚款。

⑧赵某科。男，50岁，中共党员，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部总工程师。未督促项目部向监理单位上报《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》，未按照设计文件和施工方案要求督促工程部、劳务分包单位落实基坑支护措施，对安全措施跟踪监控不到位。电力管沟基槽开挖位置平移后，现场作业环境发生变化，未督促工程部进行安全风险辨识评估和变更施工方案，未督促落实国防光缆技术防范和挡墙支护措施。未督促、检查施工现场安全生产工作，及时消除事故隐患和制止纠正施工现场危险作业行为。对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[52]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[53]规定，建议应急管理

---

[50]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[51]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[52]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[53]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

部门对其处2023年收入20%至30%的罚款。

⑨张某新。男，39岁，中共党员，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部党支部书记。作为项目部党支部书记，在《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》未经监理单位审查同意，监理单位未下发开工令的情况下，组织项目施工。工程项目组织、协调、管理不到位，对项目部安全生产工作督促检查不到位，隐患排查落实不力。作出电力管沟基槽开挖位置平移后，未督促项目部落实管理、技术措施，对施工现场存在的危险作业等问题管控不力。对事故负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[54]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[55]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入的40%罚款。

⑩马某源。男，51岁，中共党员，中铁二十五局城西改造项目地下管线工程项目部经理。作为项目经理，未认真履行工作职责，对所承建的建设工程管理不严，未严格督促项目部落实安

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[54]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[56]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

全生产主体责任，没有认真督促、检查项目工程安全生产工作和及时消除生产安全隐患；对教育培训、安全交底、施工作业等安全管理工作中存在的问题失察失管，安全生产管理工作出现严重漏洞。对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[56]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[57]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入40%的罚款。

⑪黄某。男，36岁，群众，兰天公司城西改造项目地下管线工程监理部总监理工程师代表。作为总监理工程师代表履行总监理工程师部分职责，未组织审核劳务分包单位资格，未认真组织检查施工单位安全管理体系运行情况，对专业监理工程师履职情况失察失管。对电力管沟基槽开挖位置向北平移且紧靠国防光缆的决定和施工现场危险行为，未采取措施予以纠正和制止。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[58]、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[59]规定，

---

[56]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[57]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

[58]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[59]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产

建议应急管理部门对其处2023年收入20%至30%的罚款。

⑫卫某明。男，34岁，群众，兰天公司城西改造项目地下管线工程监理部总监理工程师。未认真履行岗位工作职责，在未审查同意《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》，未签发工程开工令，允许项目开工建设。对监理部监理人员监督检查和安全生产责任制执行不到位，未定期组织开展安全生产教育和培训，对总监理工程师代表、专业监理工程师履职情况失察失管。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[60]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[61]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入20%至30%的罚款。

⑬刘某亮。男，34岁，群众，兰天公司城西改造项目地下管线工程监理部主要负责人，负责工程项目前期工作和管理监理人员。对该项目部日常安全监理工作督促检查不到位，对该工程项目监理部监理人员执行和落实有关规定检查不力，落实项目监

管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[60]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[61]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

理人员在岗履职、巡视等考核检查不到位。对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[62]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[63]规定，建议应急管理部门对其处2023年收入40%的罚款。

2.建议给予有关监管单位党纪政务处分的人员（6人）

①薛某军。男，46岁，中共党员，南沟岔镇人民政府主任科员，2024年3月被抽调至城西改造项目担任项目现场负责人，负责安定路的质量、进度、安全。未严格落实安全监管责任，监督检查不到位，对各方存在的违法违规行为失察失管。对事故发生负有主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条[64]之规定，建议按照干部管理权限给予其警告处分。

②魏某。男，40岁，中共党员，子长市住房和城乡建设局副局长，受建设单位委托担任城西改造项目负责人，全面负责工

---

[62]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[63]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条　事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入60%的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入80%的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入100%的罚款。

[64]《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条 工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

党员领导干部对于到任前已经存在且属于其职责范围内的问题，消极回避、推卸责任，造成严重损害或者严重不良影响的，依照前款规定处理。

程项目建设全过程管理[65]。在《子长市城西基础设施提升改造工程电力工程专项施工方案》未经审查同意和审批、监理单位未下发开工令的情况下，组织开工建设；施工开挖出地下给水管道后，对电力管沟基槽开挖位置平移未落实书面变更审批手续；在国防光缆支护专项施工方案未经产权单位审批同意，未探明国防光缆下方有块石挡墙的情况下，没有停止施工。履行项目施工安全管理职责不力，日常监督检查不到位，对施工单位、监理单位存在的违法违规行为失察。对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党问责条例》第七条、第八条[66]之规定，建议给予其诫勉

[66]《住房城乡建设部关于印发<建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）>等四个规定的通知》（建市〔2015〕35号）中《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定》建设单位项目负责人是指建设单位法定代表人或经法定代表人授权，代表建设单位全面负责工程项目建设全过程管理，并对工程质量承担终身责任的人员。建筑工程开工建设前，建设单位法定代表人应当签署授权书，明确建设单位项目负责人。建设单位项目负责人应当严格遵守以下规定并承担相应责任：一、建设单位项目负责人应当依法组织发包，不得将工程发包给个人或不具有相应资质等级的单位；不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位；不得将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包；不得违反合同约定，通过各种形式要求承包单位选择指定的分包单位。建设单位项目负责人发现承包单位有转包、违法分包及挂靠等违法行为的，应当及时向住房城乡建设主管部门报告。二、建设单位项目负责人在组织发包时应当提出合理的造价和工期要求，不得迫使承包单位以低于成本的价格竞标，不得与承包单位签订“阴阳合同”，不得拖欠勘察设计、工程监理费用和工程款，不得任意压缩合理工期。确需压缩工期的，应当组织专家予以论证，并采取保证建筑工程质量安全的相应措施，支付相应的费用。三、建设单位项目负责人在组织编制工程概算时，应当将建筑工程安全生产措施费用和工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标。四、建设单位项目负责人应当负责向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建筑工程有关的真实、准确、齐全的原始资料，应当严格执行施工图设计文件审查制度，及时将施工图设计文件报有关机构审查，未经审查批准的，不得使用；发生重大设计变更的，应送原审图机构审查。五、建设单位项目负责人应当在项目开工前按照国家有关规定办理工程质量、安全监督手续，申请领取施工许可证。依法应当实行监理的工程，应当委托工程监理单位进行监理。六、建设单位项目负责人应当加强对工程质量安全的控制和管理，不得以任何方式要求设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；不得以任何方式要求检测机构出具虚假报告；不得以任何方式要求施工单位使用不合格或者不符合设计要求的建筑材料、建筑构配件和设备；不得违反合同约定，指定承包单位购入用于工程建设的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。七、建设单位项目负责人应当按照有关规定组织勘察、设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收，并按照规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案。未组织竣工验收或验收不合格的，不得交付使用。八、建设单位项目负责人应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案和建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，并在建筑工程竣工验收后，及时向住房城乡建设主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案及各方主体项目负责人的质量终身责任信息档案。

[66]《中国共产党问责条例》第七条 对党组织的问责方式包括：

（一）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。

（二）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。

（三）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。

谈话。

③姬某平。男，49岁，中共党员，市城管执法局党委书记、局长，城西改造项目建设单位法人。建设单位安全生产第一责任人职责履行不到位，未有效督促承包单位、监理单位落实主体责任。对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党问责条例》第七条、第八条[67]之规定，建议给予其诫勉谈话。

④侯某忠。男，46岁，中共党员，子长市建设工程质量安全监督站总工程师。未能严格落实“三管三必须”原则，行业监管职责履行不到位，对城西改造项目安全监督检查不到位，对参建各方存在违法违规行为失管失察。对事故发生负有主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条[68]之规定，

对党的领导干部的问责方式包括：

（一）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。

（二）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。

（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。

（四）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

上述问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。

第八条 问责决定应当由党中央或者有管理权限的党组织作出。其中对党的领导干部，纪委（纪检组）、党的工作部门有权采取通报、诫勉方式进行问责；提出组织调整或者组织处理的建议；采取纪律处分方式问责，按照党章和有关党内法规规定的权限和程序执行。

[67]《中国共产党问责条例》第七条 对党组织的问责方式包括：

（一）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。

（二）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。

（三）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。

对党的领导干部的问责方式包括：

（一）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。

（二）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。

（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。

（四）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

上述问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。

第八条 问责决定应当由党中央或者有管理权限的党组织作出。其中对党的领导干部，纪委（纪检组）、党的工作部门有权采取通报、诫勉方式进行问责；提出组织调整或者组织处理的建议；采取纪律处分方式问责，按照党章和有关党内法规规定的权限和程序执行。

[68]《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条 工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决

建议按照干部管理权限给予其警告处分。

⑤张某。男，49岁，群众，瓦窑堡街道办事处齐家湾社区包片干部。未对片区内的工程项目开展监督检查，未发现工程项目存在的违法违规行为。对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条[69]之规定，建议按照干部管理权限给予其政务警告处分。

⑥高某杰。男，48岁，中共党员，原瓦窑堡街道办事处人大工委主任，原齐家湾社区包片领导。对片区内的工程项目督促监督检查不到位，对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党问责条例》第七条、第八条[70]之规定，建议给予作出通报批评。

策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。

党员领导干部对于到任前已经存在且属于其职责范围内的问题，消极回避、推卸责任，造成严重损害或者严重不良影响的，依照前款规定处理。

[69]《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条　有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：

（一）滥用职权，危害国家利益、社会公共利益或者侵害公民、法人、其他组织合法权益的；

（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的；

（三）工作中有形式主义、官僚主义行为的；

（四）工作中有弄虚作假，误导、欺骗行为的；

（五）泄露国家秘密、工作秘密，或者泄露因履行职责掌握的商业秘密、个人隐私的。

[70]《中国共产党问责条例》第七条 对党组织的问责方式包括：

（一）检查。对履行职责不力、情节较轻的，应当责令其作出书面检查并切实整改。

（二）通报。对履行职责不力、情节较重的，应当责令整改，并在一定范围内通报。

（三）改组。对失职失责，严重违反党的纪律、本身又不能纠正的，应当予以改组。

对党的领导干部的问责方式包括：

（一）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。

（二）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。

（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。

（四）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。

上述问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。

第八条 问责决定应当由党中央或者有管理权限的党组织作出。其中对党的领导干部，纪委（纪检组）、党的工作部门有权采取通报、诫勉方式进行问责；提出组织调整或者组织处理的建议；采取纪律处分方式问责，按照党章和有关党内法规规定的权限和程序执行。

3.其他处理建议（4人）

①魏某。男，35岁，群众，延安启航公司城西改造项目地下管线工程项目部安全管理人员。该人员于2024年5月12被延安启航公司项目部主要负责人秦斌斌雇佣，在未取得建筑工程安全生产知识和管理能力培训考核合格证的情况下，盲目从事建设工程安全管理工作。作为项目部安全管理人员，未履行安全生产法定职责，对本职岗位工作职责不清，未组织和参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程，未组织和参与本项目安全生产教育和培训。现场安全管理严重失职，未能检查出施工现场存在汇集雨水、居民用水、生活废水等下渗和流入基坑未落实有效的阻隔防护措施，电力管沟基槽内基坑没有采取支护措施，国防光缆未采取保护措施，挡墙没有采取支护措施等严重问题，没有制止和纠正施工现场危险作业行为。对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条[71]，建议延安启航公司解除与其的劳动关系。

②赵某某。男，35岁，群众，兰天公司城西改造项目地下管线工程项目监理部专业监理工程师。未按照规定履行监理工作

[71]《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

职责，对承包单位未提交施工组织设计、施工方案、质量安全管理体系及劳务分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、人员资质证件等报审资料督促不到位，对劳务分包单位存在的劳务分包合同中有关人员与实际从事相关业务的人员不符，项目主要负责人秦斌斌、安全管理人员魏涛未经主管部门培训取得建设工程安全生产知识和管理能力考核证件上岗等问题失查。对发现的“电力排管道基槽出现裂缝”问题隐患，只采取微信群通知的方式要求承包单位、劳务分包单位整改，未采取停止施工的措施督促承包单位、劳务分包单位落实事故防范措施。对电力管沟基槽开挖位置向北平移且紧靠国防光缆的决定，未予以监督制止。对施工现场存在未采取基坑板撑支护，未采取有效的阻隔地表水下渗、侵湿防护措施，对开挖出的块石挡墙未采取有效支护措施等问题和危险行为失察，未及时督促消除施工现场存在的事故隐患。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条[72]，建议兰天公司解除与其的劳动关系。

③郝某强。男，39岁，群众，城西改造项目地下管线工程

[72]《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

安全管理人员。履行安全职责不到位，对施工现场的监督检查不到位，未发现劳务分包单位项目负责人秦斌斌、安全管理人员魏涛未经主管部门考核取得建设工程安全生产知识和管理能力考核证件上岗等情况，未能纠正和制止施工现场存在安全防范措施缺失、违法行为。对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条[73]，建议市城管执法局解除与其的劳动关系。

④薛某。男，56岁，群众，城西改造项目地下管线工程技术负责人。作为技术负责人，工作履职缺位，缺乏责任意识和风险意识，对施工现场存在的安全风险隐患认识不足，未能及时评估辨识施工现场存在滑塌风险和影响基坑工程安全的不利因素，且未督促落实事故防范措施；施工开挖出地下给水管道后，指出将电力管沟基槽开挖位置平移，没有履行书面变更审批手续；基槽开挖至西侧国防光缆处，没有督促承包单位、劳务分包单位落实国防光缆技术防范和防护、基坑支护及下渗流入基坑的雨水、居民用水、生活废水的阻隔防护措施，对开挖出国防光缆下方块石挡墙没有及时督促落实支护措施。对事故发生负有重要责任，

[73]《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条[74]，建议市城管执法局解除与其的劳动关系。

（二）对有关单位的处理建议

1.责成市城管执法局、瓦窑堡街道办事处向子长市人民政府做出书面检查，报市纪委监委、市安委办备案；责成市建设工程质量安全监督站向子长市住建局党委做出书面检查，报市纪委监委、市安委办备案。

2.依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[75]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[76]之规定，建议由应急管理部门对中铁二十五局处70万元的罚款。

3.依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[77]、

---

[74]《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条　劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。

[76]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[76]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；
（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[77]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[78]之规定，建议由应急管理部门对延安启航公司处80万元的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

为全面贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和省、延安市、子长市主要领导同志指示批示精神，坚持生命至上、人民至上，坚持安全发展理念，坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，堵塞监督管理漏洞，解决不遵守法律法规的问题，提出以下事故防范措施建议：

（一）牢固树立安全发展理念。瓦窑堡街道办、市建设工程质量安全监督站和参建各方要深刻汲取事故惨痛教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在城市规划、建设和管理各方面都要把安全放在第一位，统筹发展和安全，并把安全工作落实到城市工作和城市发展各个环节各个领域。要深刻认识事

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[78]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：
（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；
（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；
（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

故发生暴露出的问题和薄弱环节，层层压实责任，健全完善安全生产管理制度，全方位排查安全风险，全领域堵塞漏洞，全覆盖根除隐患，深入查找问题根源，切实把风险隐患消灭在萌芽之时、成灾之前，坚决杜绝此类事故再次发生。

（二）加大行业部门安全监管力度。市建设工程质量安全监督站要认真贯彻落实建设工程安全生产有关要求，强化建设市场管理，彻查违法违规行为。要落实“三管三必须”要求，坚持举一反三，针对事故暴露出的薄弱环节，深入推进建设工程领域安全生产治本攻坚行动。充分运用“四不两直”、明查暗访、联合执法、交叉互检等方式，深入企业一线开展精准执法检查，集中打击惩治一批无证上岗作业、施工现场安全管理措施不到位等违法违规违章行为，特别是对发现不按施工规范要求施工和发现隐患问题不纠正、不整改，或者整改不彻底，屡改屡犯的项目依法停止施工。

（三）强化属地监管责任落实。瓦窑堡街道办要深刻汲取事故教训，举一反三，加强领导，提高认识，进一步落实安全生产属地管理责任，加强安全监管力量建设，强化工程项目安全管理措施，建立健全工程项目特别是外包工程项目备案告知制度。督促参建各有关企业开展安全生产标准化建设，健全完善安全风险隐患分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强安全教育培训，健全风险防范化解机制，提高安全生产管理水平。组织对辖

区参建各有关企业开展安全生产监督检查，严厉打击违法违规违章行为，切实防范遏制生产安全事故发生。

（四）夯实参建各方安全生产主体责任。市城市管理执法局要落实工程质量安全首要责任，严格遵守安全生产法律法规规定，履行建设工程安全管理牵头协调、监督检查和支持保障等职责，强化全过程和全员安全生产管理，按照基本建设程序和承诺事项，组织参建各方做好建设工程安全生产各项工作。中铁二十五局、延安启航公司严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立和完善安全生产规章制度和安全操作规程，加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。兰天公司要严格执行监理规范，认真落实监理责任，不断加强边坡、隐藏面、基坑等重点部位及重点环节的安全监管，督促施工单位规范作业，发现违规施工和违章作业，要立即采取有效措施责令施工单位落实整改。

（五）不断规范施工作业行为。中铁二十五局要加强对劳务分包单位的资格审查和监督管理，督促其落实安全生产主体责任，严禁将工程发包给不具有条件的单位或个人，严禁未经安全培训教育并考试合格的人员上岗作业；要认真执行专项施工方案审查审批制度，确保所有施工方案满足安全施工的要求，严格按

照设计文件、专项施工方案、技术交底、安全交底等技术方案要求进行施工；要加强施工全过程安全管理，深入开展安全隐患自查自纠，着力解决施工现场安全管理不到位、安全防护措施不落实、施工作业行为不规范等突出问题；必须派遣具有资格的技术人员和安全管理人员在场，督促工人严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，杜绝违法施工的情况出现。延安启航公司要夯实企业安全生产主体责任，严把施工人员入口关，坚决杜绝无证人员上岗问题；强化对现场作业人员岗前安全交底，确保工人按章操作，具有对本岗位各类安全隐患和风险判断识别能力；要加强施工作业现场的安全管理，深入开展安全生产隐患排查，及时发现并制止违法违规行为，严防此类事故再次发生。

（六）加强安全生产培训教育。中铁二十五局、延安启航公司要严格按照法律法规的要求，施工前对施工现场的周边地质条件等作出风险预判，划定风险项、风险点，并根据工程项目具体情况制定专项施工方案；针对现场作业环境发生变化，及时进行施工方案变更，重新进行安全风险辨识评估，落实事故防范措施。加强对从业人员安全教育和培训，打通安全生产“最后一公里”，提高从业人员安全意识，安全生产教育和培训工作不能流于形式，要切实提高从业人员安全操作技能，加强作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力，增强从业人员的安全意识。